

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC2869

Tocache: **25 OCT 2023**

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 324- 2023-GRSM-DRE-UGELT/ADM-GRRHH, de fecha 22 de setiembre de 2023, emitido por la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de G. RR.HH, donde solicita opinión legal al expediente judicial y demás precedentes adjuntos al caso de los Sres. Roger Melanio Laguna Pérez y Félix Segundo Rosales Rojas, quienes se encuentran en trámite sus expedientes de cumplimiento de las resoluciones que reconocen el pago de devengados en aplicación al Art. 1° del D.U. N° 037-94-PCM.

Que, con Informe N° 069-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/UGA/RR.HH/DEUDAS-SOCIALES, de fecha 20 de setiembre de 2023, emitido por la CPC Celia Tintaya Solis - Responsable de Calculo Deudas Sociales, en su informe realiza la conclusión que el Sr. Roger Melanio Laguna Pérez y Félix Segundo Rosales rojas han sido reconocidos los devengados mediante Resolución Directoral N° 141-2016 de fecha 26/07/2016 de Roger Melanio Laguna Pérez, y Resolución Directoral N° 339-2017 de fecha 13/10/2017 de Félix Segundo Rosales Rojas.

Que, con Solicitud de cumplimiento de Resolución Directoral N° 000141-2016 de fecha 26 de julio de 2016, presentado por el Prof. Roger Melanio Laguna Pérez, quien solicita que se le reconozca el pago de devengados en aplicación del Art. 1° del D.U N° 037-94, con un monto de S/ 23,250.24, y a la fecha no se a amortizado el saldo que corresponde, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 000605 de fecha 27 de noviembre del 2017.

Que, con Resolución Directoral N° 000605, de fecha 27 de noviembre del 2017, emitido por el Sr. Lic. Félix Rubén Salguero Contreras-Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en donde se Resuelve: Declarar Procedente la petición formulada por don Roger Melanio Laguna Pérez, por los años laborados como personal administrativo de la jurisdicción de la provincia de Tocache, referente al reconocimiento del pago de devengados en aplicación al Art. 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Formulario Único de Trámites (FUT), de fecha 14 de setiembre de 2023, presentado por Félix Segundo Rosales Rojas, quien solicita se haga efectiva la resolución Directoral N° 000339 de fecha 13 de Octubre de 2017, que fue declarado PROCEDENTE, siendo extrabajador administrativo de la jurisdicción de la provincia de Tocache, referente al reconocimiento de pago de devengado en aplicación al Art. 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Resolución Directoral N° 000339, de fecha 13 de Octubre del 2017, emitido por el Sr. Lic. Félix Rubén Salguero Contreras-Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en donde se Resuelve: Declarar Procedente la petición formulada por don Félix Segundo Rosales Rojas, ex trabajador administrativo de la jurisdicción de la provincia de Tocache, referente al reconocimiento del pago de devengados en aplicación al Art. 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94- PCM.



LC2869

Que, el artículo 1° del D.U N°037-94, precisa que "A partir del 01 de julio de 1994, el Ingreso Total Permanente percibido por los servidores activos y cesantes de la Administración Pública no será menor a TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00)"; por lo que, desde esa fecha la pensión mínima del D. Ley N°20530, no será menor a dicha suma; por ende, no puede establecerse remuneraciones del personal activo y pensionista a cargo del Estado, en montos inferiores al importe de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles).

Que, es preciso establecer que el concepto del Ingreso Total Permanente, el mismo que, se encuentra previsto en el artículo 1° del D. Ley N°25697, publicada el 29 de agosto de 1992, donde precisa que se entiende por Ingreso Total Permanente, al que se encuentra previsto en el artículo 1° del D. Ley N°25697, el cual establece el ingreso Total Permanente, es la suma de todas las remuneraciones, bonificaciones y demás beneficios especiales que se perciban bajo cualquier concepto, denominación, fuente o forma de financiamiento"; por ende, el Ingreso Total Permanente percibido por los servidores de la administración pública, no será menor a los siguientes montos en cada grupo ocupacional: Profesional S/ 150.00, Técnico S/ 140.00 y Auxiliar S/ 130.00.

Que, en cambio, la Remuneración Total Permanente se encuentra definido en el literal a) del artículo 8° del D.S N°051-91-PCM, y se refiere a aquella cuya percepción es regular en su monto y permanente en el tiempo y se otorga con carácter general, para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública, la misma que está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y Bonificación por Refrigerio y Movilidad; siendo así el concepto de "Ingreso Total Permanente" y "Remuneración Total Permanente", no son conceptos similares, análogos ni equivalentes sino que difieren entre si, tienen diferentes implicancias y normativa.

En efecto, el artículo 1° del D.U N°037-94 al señalar que, como Ingreso Total Permanente, el servidor de la administración pública no puede percibir un ingreso inferior a S/ 300.00, se refiere a lo señalado en el artículo 1° del D. Ley N°25697 y no a lo fijado por el artículo 8° del D.S N°051-91- PCM; en concordancia con lo señalado en el quinto párrafo del Informe Legal N°275-2012- SERVIRIGG-OAJ que indica (...) se desprende como noción general que Remuneración Total Permanente es un componente de la Remuneración Total y que está a su vez, es un componente del Ingreso Total Permanente a que alude el Decreto de Urgencia N° 037-94". Aunado a ello, se debe tener en cuenta que, a julio de 1994, mes de implementación de la bonificación especial del D.U N°037-94, el ingreso total permanente de los trabajadores del sector educación resultaba superior a S/ 300.00.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el numeral 13.2 del artículo 13° del TUO de la LPAG, se determina la competencia para declarar la nulidad de oficio; siendo que en el caso en particular al tratarse de actos resolutivos emitidos por el Director de las Unidad de Gestión Educativa Local, corresponde declarar la nulidad al funcionario jerárquico superior a aquel que emitió el acto que se cuestiona. Asimismo, cabe señalar que, según el numeral 213.3 la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10. En efecto, se puede deducir que el plazo para declarar la nulidad de oficio a transcurrido en demasía, según se detalla a continuación:

DENOMINACION	FECHA DE EMISION	NOTIFICACION	ADMINISTRATIVO
Resolución N°000605	27/11/2017	Entre fines de Noviembre y Diciembre de 2017	Roger Melanio Laguna Pérez
Resolución Directoral N°000339	13/10/2017	Entre Octubre a Noviembre de 2017	Félix Segundo Rosales Rojas

Sin embargo, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín puede demandar la nulidad en la vía judicial, en mérito al numeral 213.4, que dispone en caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso. contencioso administrativo, siempre que la



demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa".

En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG), aprobado por D.S N° 004-2019-JUS, sobre requisitos de validez de los actos administrativos señala: "Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...) 2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación: (...). En caso contrario, el artículo 10 del TUO de la LPAG, dispone que: "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (...) 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.



Que, con Oficio Múltiple N° 22-2021-GRSM-DRE/D, de fecha 29 de Noviembre de 2021, emitido por Lic- Juan Orlando Vargas Rojas- Director Regional de Educación, en donde pone en conocimiento sobre el Reconocimiento del beneficio del D.U N° 037-94 y bonificación por desempeño de cargo prevista en el D.S N° 051-91-PCM, y señala que no está permitido realizar el reconocimiento del beneficio contemplado en el artículo 1° del D.U N° 037-94 (devengados e intereses), así como de la bonificación por desempeño de cargo prevista en el D.S N° 051-91-PCM, sin contar con sentencia judicial. En ese sentido, deberán informar sobre aquellos actos resolutivos emitidos en ese contexto, a fin de que la autoridad competente evalúe su validez, y en caso de corresponder proceda a declarar su Nulidad en la vía administrativa o judicial (numeral 13.2 del art. 13°, numeral 213.3 y 213.4 del artículo 213° del TUO de la Ley N° 27444. Precisar que las Unidades Ejecutoras que no se encuentran inmersas en los supuestos antes señalados deberán adoptar las acciones tendientes a prevenir el reconocimiento del beneficio del DU N° 037-94 y bonificación por desempeño de cargo previsto en el D.S N° 051-91-PCM, sin sentencia judicial.



Que, con Informe Técnico Legal N° 003-2023-ACJ E.I.R.L.-ALE/UGEL-T, de fecha 18 de julio del 2023, emitido por el Abg. Jorge Luis MIRANDA PILCO – Asesor Legal Externo de la Ugel – Tocache, concluyó que se declare IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor WALTER JOSE VILLANUEVA MENDIETA, por lo fundamentos expuestos de conformidad a lo establecido en el Oficio Múltiple N° 53-2016- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y el artículo 134° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED. Asimismo, RECOMIENDA, tener en cuenta lo advertido en el ítem 5 y 7, del Informe Nro. 12- 2021-GRSM-DRE de fecha 08 de febrero del 2022 expedido por el Responsable de la Oficina de Escalafón, esto es; deberá tomarse en consideración las acumulaciones correspondientes solo es en base a resoluciones de contrato y no como erróneamente se ha consignado en la RD N° 001170-2002, debiéndose reconocer con una nueva resolución con años y mes correcto según los parámetros y de acuerdo a la normatividad vigente.

Que con Opinión Legal N° 105-2023- GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 28 de setiembre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó: 1). **DECLARAR IMPROCEDENTE** el pedido de los Sres. Roger Melanio Laguna Pérez y Félix Segundo Rosales Rojas, quienes se encuentran en trámite sus expedientes de cumplimiento de las resoluciones que reconocen el pago de devengados en aplicación al Art. 1° del D.U. N° 037-94-PCM de Licencia Sindical de dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial del SITASE TOCACHE. 2). Por el transcurso del tiempo resulta imposible declarar la nulidad de oficio en sede administrativa, por lo que, se sugiere derivar a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín la documentación respectiva para que previo análisis del caso, evalúe si es factible demandar en sede judicial la nulidad de la Resolución Directoral Resolución Directoral N° 000605, de fecha 27/11/2017 y Resolución Directoral N° 000339 de fecha 13/10/2017. 3) **DERIVAR** copia del presente informe a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Dirección Regional de Educación, para que previo análisis e investigación determinen si corresponde instaurar proceso disciplinario a los Jefes de Operaciones y Directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, por haber emitido resoluciones reconociendo el artículo 1° del D.U N° 037-94.

LC2869

Que, con Nota de Coordinación N° 344-2023-GRSM/DRE-UE.303.00/RRHH, de fecha 10 de octubre del 2023, emitido por la Responsable del Área de Gestión de Recursos Humanos, CUMPLE con trasladar el expediente de referencia y precedentes adjuntos (Solicitudes: Félix Rosales Rojas y Roger Melani Laguna Pérez) se encuentran en trámite sus expedientes de cumplimiento de las resoluciones que reconocen el pago de devengados, en aplicación al art. 1° del DU. N° 037-94-PCM, y que, conforme validación legal a los expedientes evaluados resuelve la improcedencia al pedido es estricta aplicación de las normas vigentes (numeral 14). Por cuanto sugiere AUTORIZAR acciones para proceder a proyectar el acto resolutivo (ambos casos) declarando la IMPROCEDENCIA.

Que, con Memorando N° 1033-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 11 de octubre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE el la solicitud presentada por el Sr. Félix ROSALES ROJAS.

Que, con Memorando N° 1750-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 12 de octubre del 2023, emitido por el Mag. Econ. Jhony Eysten Valles Gonzáles, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el Sr. Félix ROSALES ROJAS.

De conformidad con Constitución Política del Perú; Decreto Supremo Nro. 004-2013-ED; Ley de la Reforma Magisterial Ley Nro. 29062- Ley de la Carrera Pública Magisterial; Ley Nro. 24029-Ley del Profesorado

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el Sr. Félix ROSALES ROJAS.

ARTÍCULO 2.- DERIVAR copia del presente informe a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Dirección Regional de Educación, para que previo análisis e investigación determinen si corresponde instaurar proceso disciplinario a los Jefes de Operaciones y Directores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, por haber emitido resoluciones reconociendo el artículo 1° del D.U N°037-94.,

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR,HH
MCPD/PROYECT-UGEL